



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

אקוקה שמעון

תובע

באמצעות עו"ד לזר פרי-פרח
זדל 5, ראשון לציון
טל': 0506414122 פקס: 0778066018

נגד

1 סופר רונן

נתבעים

2 סופר מיה

באמצעות עו"ד שרביט בת חן
טל': 0507838337

פסק דין

1. תביעה לסילוק יד ברכוש המשותף שבבית המשותף ברחוב השלושה 12 בת ים, הידוע כגוש

7152 חלקה 152 (להלן: **הבית המשותף**).

הרקע לתביעה וטענות הצדדים

2. הבית המשותף מורכב מארבע תתי חלקות – שתי דירות קרקע ועוד שתי דירות מעליהן,

כאשר התובע הוא הבעלים של הדירה הידועה כתת חלקה 3 הנמצאת בקומה העליונה

(להלן: **התובע**), והנתבעים הם הבעלים של תת-חלקה 1 המצויה בקומת הקרקע מתחת

לדירת התובע (להלן: **הנתבעים**). לבית המשותף תקנון מוסכם משנת 1985 (להלן: **התקנון**

המוסכם) בו נקבעו, בין היתר, צמידויות ברכוש המשותף לתתי חלקות 2 ו-4 בלבד, ולא

למי מהצדדים בהליך זה.

3. בהתאם למתואר בכתב התביעה, התובע רכש את הזכויות בדירתו בשנת 1981 או בסמוך

לכך, ולטענתו בכל השנים עשה שימוש ייחודי בשטחים המשותפים בקומת הקרקע בחלק

שמתחת לדירתו לרבות שטח החצר הקדמית בשביל הכניסה ועד לגבול החלקה מצידו

המזרחי ובחצר האחורית. כמו כן, בחלק המזרחי עשה התובע שימוש בלעדי וייחודי כמקום

חניה. עוד צוין בכתב התביעה כי גם קודם לרכישת הדירה על ידי התובע, הבעלים הקודמים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עשו שימוש ייחודי ובלעדי בשטחים אלה, בהסכמת בעלי הדירות האחרים, לרבות בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 1 המצויה בקומת הקרקע.

4. עוד צוין בכתב התביעה כי בשנת 1965 או בסמוך לכך, הבעלים הקודמים בדירת הנתבעים, משפחת סרחטן (להלן: **סרחטן**) הגישה בקשה להיתר בניה כאשר על גבי הגרמושקא, אישרה משפחת סרחטן כי השטחים בקומת הקרקע הם בשימוש ייחודי של התובע, וזאת בהמשך להסכמה מפורשת של הבעלים הקודמים למשפחת סרחטן, משפחת בלחסן, לשימוש ייחודי ברכוש המשותף. בהקשר זה צוין כי אף נחתם הסכם בין משפחת בלחסן לאביו של התובע שהיה הבעלים של דירת התובע לעניין חלוקת הרכוש המשותף, אך ההסכם אבד. התובע ציין גם כן כי חלוקה זהה בין בעלי הדירות מצויה גם מצידו השני של הבית המשותף.

5. לטענת התובע, בשנת 2012 או בסמוך לכך הנתבעים רכשו את דירתם בקומת הקרקע כאשר הם ידעו היטב על השימוש הייחודי שעשה התובע בשטחים המשותפים. באותה עת התובע לא התגורר בדירה, ומתוך רצון טוב, נעתר לבקשת הנתבע לעשות שימוש זמני בחצר האחורית. אלא שלאחר מכן ביצעו הנתבעים שינויים רבים בחצר האחורית, ובין היתר גידרו את החצר והחלו לקיים מסיבות מידי שבוע, דבר שגרם לסכסוך בין השכנים. לאחר מכן, המשיכו הנתבעים בהשתלטותם על השטחים המשותפים וביקשו לעשות שימוש בחנייה שהוקמה ונבנתה על ידי התובע בחלק המזרחי. התובע נעתר גם כן לבקשה זו, כאשר התנה זאת בכך שהשימוש ייעשה באופן זמני בכפוף לכך שהתובע או מי מטעמו לא יעשה שימוש בחנייה. בשנת 2022 פנו הנתבעים לתובע וביקשו את אישורו לפתיחת קיר קדמי שנמצא מעל שטח החצר הקדמית, אך התובע סירב לכך. חרף סירובו של התובע, הנתבעים החליטו לעשות דין עצמי, שברו את הקיר הקדמי, והקימו ויטרינה מעל כל שטח החצר הקדמית ולכל אורך החזית של הבית המשותף. בשנת 2023 אימו של התובע שהתגוררה בדירת התובע עברה לדירה אחרת, ובתחילת חודש ינואר 2025 כאשר הגיע התובע לבקר בדירה, גילה לתדהמתו כי באישון לילה, ללא ידיעתו וללא הסכמתו הנתבעים פלשו והשתלטו על כל השטחים בקומת הקרקע. בין היתר, הנתבעים עקרו משטחי דשא שהותקנו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על ידי התובע, עקרו תאורת גן, הרסו חומה בין החניה לשטח הכניסה לדירתם, הרסו את הגדר ואת החומה בגבול החצר הקדמית, בנו פרגולה מעל שטח החצר הקדמית והרסו את שטח החניה.

6. נוכח האמור, משעה שהתובע פנה לנתבעים בדרישה לסלק את ידם ולהשיב את מצב השטחים לקדמותו אך לא נענה, התובע נאלץ להגיש את התביעה דנא לצו עשה לסילוק ידם של הנתבעים מהשטחים המשותפים. בעניין זה צוין חוסר תום ליבם של הנתבעים אשר ידעו היטב בדבר השימוש הייחודי של התובע ונקטו בדין עצמי, וזאת תוך ניצול היעדר נוכחות התובע.

7. בכתב הגנתם מטעם הנתבעים תוארו העובדות כלהלן: נטען שהתובע ביצע תוספת בנייה על גג הבית המשותף בהיקף של כ-60 מ"ר ללא היתר ולא ביצע צו הריסה שניתן לו. מעבר לכך, התובע מונע מהנתבעים להניח דוד שמש השייך לדירתם על גג הבית המשותף ובכך נגרם נזק ממשי לנתבעים. מנגד, הנתבעים לא מנעו מהתובע גישה לחניה או לשטחים משותפים כלשהם, אך התובע שלא מתגורר בדירתו אינו יכול לטעון לכך שלא ניתנה לו רשות לעשות שימוש ברכוש המשותף. באשר לבניית הגדר, נטען כי היא נבנתה לצורך הגנה מכניסת זרים לבית המשותף ולדירת הנתבעים בפרט.

8. הנתבעים טוענים שהתובע לא הציג כל ראיה המעידה על הסכמה לשימוש ייחודי שלו ברכוש המשותף. גם אם ניתנה רשות שימוש בעבר, הרי שמדובר ברשות חנם הניתנת לביטול ואינה קיימת עוד היום. בהקשר זה, נטען שהנתבעים רכשו את דירתם בתום לב ולא הסכימו לשימוש ייחודי מצד התובע אשר לאורך השנים כלל לא התגורר בדירה. דווקא התנהלותו של התובע מצביעה על עשיית דין עצמי לאורך עשרות שנים תוך פגיעה בזכויות של בעלי הדירות.

9. לגופן של טענות, הנתבעים הכחישו קיומו של סיכום בין הצדדים, וכן הכחישו כל פעולה עצמית שלהם. כמו כן, נטען שהבניה שנעשתה לא בוצעה באישון ליל שכן מדובר בשיפוץ שנערך במשך חודש עד חודש וחצי. כמו כן, נטען כי הנתבעים לא הרסו או עקרו את הקיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וכי השטחים המשותפים היו מוזנחים לאורך השנים. לעניין החניה, נטען שהנתבעים רק שידרגו את החניה וזאת על מנת שגם הם וגם התובע יוכלו לעשות שימוש בחניה.

10. על רקע האמור, התבקש לדחות את התביעה מאחר שלא הוכח שימוש ייחודי של התובע, שהתובע נוהג בחוסר ניקיון כפיים, וכן שלא לשללה מהתובע הזכות לעשות שימוש ברכוש המשותף.

ההליכים הדיוניים וסיכומי הצדדים

11. ביום 12.6.2025 התקיים קדם משפט במהלכו חידדה ב"כ התובע את זכות התובע בשטחים ברכוש המשותף על סמך הסכמות היסטוריות. הנתבעים מנגד, הציעו חלוקה שוויונית, וזאת על סמך השימוש הייחודי של התובע בשטח הגג המשותף, אך התובע לא הסכים להצעה ועמד על דיון הוכחות. כמו כן, ביום 30.12.2025 התקיים ביקור במקומו שסוכם בפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2025 כלהלן:

"ביום 30.12.2025 קיימתי ביקור במקום לאחר הגשת תצהירים מטעם הצדדים ולפני דיון הוכחות הקבוע ליום 4.1.2026. במהלך הסיור עלינו לדירת התובע כולל תוספת הבנייה בגג המרפסת, ולאחר מכן סיירנו בשטח מושא התביעה הקרוב לדירת הנתבעים. התרשמתי כי הנתבעים סגרו לעצמם חלקים נרחבים מהרכוש המשותף, ואולם בעין בלתי מזוינת לא נראה כי חלקיהם ברכוש המשותף גדול או גדול בהרבה מהחלקים בהם עושה שימוש התובע (בשטח הגג ובמרפסת). הבעתי את דעתי שעל פניו בשלב הזה, ועל אף פעולותיו של הנתבע, הסבת השטח מגינה אינה מהווה פתרון פרקטי ונכון, ועל כן הוצע לצדדים אחת משתי האפשרויות: למנות מודד מטעמי שיבחן את השימוש ברכוש המשותף בין הצדדים, ולפי תוצאות המדידה לחלק את הפער בין הצדדים; לתת זכות שימוש לתובע בחלקי הרכוש המשותף בקומת הקרקע, כך שתינתן לו זכות חניה וכן יפתח שער לכיוון השביל המוביל למדרגות המובילות לדירתו. כמובן שאין בהצעות אלו כדי לייתר לזכותם של הצדדים להמשיך ולנהל את ההליך. הוצע לצדדים להמשיך להתדיין על בסיס ההצעות, וככל שלא יעלה בידם להגיע להסכמות, דיון ההוכחות יוותר על כנו".

12. משעה שהצדדים לא הגיעו לכדי הסכמות התקיימו שני דיוני הוכחות (בימים 4.1.2026 ו-

24.2.2026) בהם נחקרו התובע, מר אייל שמחי מטעם התובע – בעל הדירה הידועה כתת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/110/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלקה 4 בבית המשותף, וכן מר עדי חלפון המתגורר בסמיכות לבית המשותף. כמו כן, העיד מר שמעון סרחטן אשר מכר את הדירה לנתבעים. מטעם הנתבעים, העידו הנתבעים עצמם.

13. לאחר דיון ההוכחות, הצדדים הגישו את סיכומיהם אשר יתומצתו כלהלן:

14. בסיכומיו, התובע חזר על טענתו שלדבריו הוכחה במסגרת דיון ההוכחות בדבר שימוש היסטורי ייחודי בשטחים שבקומת הקרקע לפחות משנת 1981. לדבריו, טענה זו אוששה בעדותו של מר שמחי שמתגורר בבית המשותף כבר למעלה מ-30 שנה, ואכן בעדויותיהם של גברת חלפון ומר שמעון סרחטן צוין כי מעדותו של סרחטן עולה שבינו ובין התובע היו הסכמות ברורות אשר התובע הסתמך עליהן, ותמורתן ויתר התובע על השתתפותו של מר סרחטן בעלויות העמודים שנבנו על ידו, ונתן הסכמה להרחבת הדירה. הנתבעים גם הסתמכו על הגרמושקא שהוגשה על ידי סרחטן לצורך הרחבת דירתו, שם סומן שטח ברכוש המשותף כשימוש ייחודי של התובע. מנגד, הנתבעים ביקשו שלא לתת משקל למוצג המסומן כנספח ב' לתצהירי הנתבעים ממפקחת בעיריית אשדוד אשר טענה כי אין בסימון זה כדי לנכס לתובע חלקים ברכוש המשותף. בהקשר זה נטען, כי מדובר במסמך של גורמת עלומה שאינה קשורה להיתר הספציפי, והצגת הראיה הוגשה שלא כדין. עוד ביקש התובע להראות כי הנתבעים ידעו לכל הפחות ממועד רכישת דירתם דבר שימוש ייחודי של התובע בשטחים המשותפים. כמו כן, התובע הסתמך על עדויות מטעמו לפיהן במשך שנים רבות המשיך לעשות שימוש ייחודי בשטח החצר הקדמית ובחניה ללא כל התנגדות. כמו כן, התובע הצביע על חוסר תום הלב של הנתבעים שהתחייבו שלא יעשו שימוש בחצר הקדמית ולא עמדו בדבריהם, וכן שהוכח כי הנתבעים השתלטו על הרכוש המשותף לרווחתם האישית בלבד, ושבניית החומה היא לצורך השתלטות בלבד ולא לצורך בטיחותי כפי שטענו. התובע הסתמך על פסיקה באשר לכך שחלוקת שימוש ברכוש המשותף לא דורשת הסכם בכתב, ושימוש ייחודי ללא התנגדות מקנה זכות שימוש מכאן ואילך. משכך, התבקש לקבל את התביעה במלואה.

15. הנתבעים בסיכומיהם טענו כי אין מחלוקת שהתובע ובני משפחתו עשו שימוש מסוים לאורך השנים בחלקים ברכוש המשותף, אך שימוש שכזה אינו הופך לזכות ייחודית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בלעדית ומחייבת כלפי הנתבעים באופן השולל מהם שימוש ברכוש המשותף. זאת, שכן נקודת המוצא היא שרכוש משותף שייך לכלל בעלי הדירות ולא לבעל דירה מסוים. במקרה דנא, החלקים ברכוש המשותף מושאי התביעה אינם מוצמדים לדירת התובע, ולכן נקודת המוצא היא שמדובר ברכוש משותף. התובע מנגד, מבקש לתת לו זכות ייחודית מתוך נוהג כאשר אין לכך כל עיגון במרשם, בתקנון, בתשריט או בהחלטה של בעלי הדירות. כמו כן, נטען שהתובע לא הוכיח קיומה של זכות ייחודית בשטחי הרכוש המשותף. וכפי שעולה מעדויות העדים, הנוהג שהיה קיים, נבע מחשש מהתובע עצמו. נטען אפוא, כי השימוש ברכוש המשותף נעשה מכוח השתלטות ובריונות של התובע בלבד. לכל היותר, העדים מטעם התובע תיארו מצב עובדתי בלבד ולא הוכיחו מצב משפטי. לטענת הנתבעים, המשמעות של קבלת התביעה היא שבעל דירה השתלט על חלקים ברכוש המשותף יזכה מן ההפקר בבעלות, זאת במיוחד כאשר ברישום הבית המשותף עולה שאין הצמדות בבית המשותף, ועל כך הסתמכו כלל בעלי הדירות לפני רכישת דירותיהם. בפרט, הנתבעים בעדותם הכירו בכך שמדובר ברכוש משותף, וכן שהסתמכו על המרשם ועל צו הבית המשותף בעת רכישת הדירה. עוד עולה מעדויות הנתבעים שהם לא השתלטו על הרכוש המשותף אלא שיפרו את המצב שהיה קיים קודם בשביל שיהיה לכולם נעים ונוח לחיות. כמו כן, הנתבעים סבלו ועדיין סובלים מבעיות רטיבות חוזרות ונשנות כתוצאה מחריגת בנייה של התובע. על רקע האמור, התבקש לדחות את התביעה כולה.

דיון והכרעה

16. הנחת המוצא לדיונו, העולה מלשון התקנון המוסכם, כי השטחים מושאי התביעה מהווים רכוש משותף, כהגדרתו לפי סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**). סעיף 55(א) לחוק המקרקעין קובע כי "לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף". קרי, לכל אחד מבעלי הדירות בעלות בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף וממילא זכות שימוש שאינה בלעדית באותו חלק.
17. בהתאם לפסיקה, בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, מבלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף, כאשר השימוש הסביר והרגיל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נבחן לפי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו ובהיקף הפעולות על פי נסיבות העניין (ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה**, פ"ד לז(4) 737, 741-740 (1983) (להלן: **עניין זיידה**)). כמו כן, נקבעו בפסיקה תנאים מצטברים לאותו שימוש סביר ברכוש המשותף: האחד, שהשימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; והשני, שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף – כל מקרה על פי נסיבותיו (ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (10.1.2017)). מכל מקום, בנייה ברכוש משותף היא פעולה שחורגת מניהול ושימוש רגילים, ומשכך נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף (עניין **זיידה**, בעמ' 741). ברי, כי שימוש כגון זה ברכוש המשותף, לרבות גידור השטח לשימוש פרטי, בניית מחסן ו"מבואות" וכיו"ב, אינם מהווים שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, זאת מאחר שהשימוש כאמור מהווה תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, השוללת זכות השימוש בחלק זה ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית המשותף (ראו גם: ע"א 70872 **פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד כ"ח(2) 817, 824-825 (1974); ע"א 374/08 **קטן נ' הורנשטיין**, פסקה 32 לפסק הדין (25.12.2021)).

18. על רקע האמור, פשוט אפוא, כי פעולותיהם של הנתבעים שכללו בנייה, ריצוף וגידור בשטחי הרכוש המשותף, הן פעולות שנוגדות את עיקרון השימוש ברכוש המשותף שאינו שימוש ייחודי. אלא, שלטענת הנתבעים על אף פעולותיהם, עדיין קיימת לתובע זכות גישה וזכות שימוש ברחבי הבית המשותף. זאת יש לסייג בכך שלמיטב התרשמותי מביקור במקום, לאחר פעולות הבנייה והגידור יש קושי של ממש בשימוש "חופשי" בחלקי הרכוש המשותף לאחר שהם קרובים עד למאוד לדירת הנתבעים, והשימוש באותם חלקים ברכוש משותף, מהווה למעשה מעין פלישה לתוך דירתם של הנתבעים אשר הרחיבו את דירתם ועושים שימוש של בעלים בשטחים אלו (כולל הצבת מתקנים בשטח שריצפו וכיו"ב).

19. מנגד, גם לתובע אין זכות שימוש ייחודית "אוטומטית" ברכוש המשותף. זכות זו יש לעגן כבדרך כלל בתקנון המוסכם (שכאמור, אינו מאזכר זכות שימוש ייחודית ביחס לדירת התובע) ולמצער בהסכמים ברורים בין בעלי הדירות המאפשרים לתובע לעשות שימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ייחודי ברכוש המשותף. אלא, שהתובע בעצמו מודה שהסכם חתום אינו מצוי ברשותו (סעיף 8 לתצהיר עדות ראשית של התובע; עמ' 1 לפרוטוקול מיום 4.1.2026, שורות 24-25), וכל שנשמך עליו הוא הנוהג לאורך השנים, שלו ושל הוריו, לעשות שימוש בחלקים ברכוש המשותף לרבות בשטח החניה ובשטח הקרוב לחזית ולדירת הנתבעים. התובע סמך גרסתו בעדויות של שכנים בעלי הדירות הסמוכות, בין היתר, בעדויות של אייל שמחי, בעל הדירה הידועה כתת חלקה 4 אשר הצהיר כי התובע עשה לאורך השנים שימוש ייחודי בחזית הבית לרבות החניה (ראו: סעיף 5 לתצהיר עדות ראשית וחקירתו בעמ' 1-2 לפרוטוקול מיום 24.2.2026), וכן בעדותו של סרחטן אשר העיד כי השטח מושא התביעה היה מגודר לאורך השנים וכניסתו לדירה הייתה מהשביל הצדדי (עמוד 4 לפרוטוקול מיום 24.2.2026). עדויות אלו לא נסתרו על ידי הנתבעים. כמו כן נתתי אמון בעדותה של הגב' עדי חלפון, שהתגוררה בסמיכות לדירת הצדדים והעידה כי "השטח החצר הקדמית והחניה הייתה שייכת למשפחת אקוקה (התובע – א"ש) עוד לפני שמשפחת סופר עברו לשם" (עמ' 4 לפרוטוקול מיום 4.1.2026).

20. ואולם, עדותו של סרחטן, שמכר את דירתו לנתבעים הציגה תמונה מורכבת יותר. העד לא הגיש תצהיר ובחקירתו הראשית סיפר כלהלן (פרוטוקול דיון מיום 24.2.2026 בעמוד 3):

"ש: איך התחלקתם בשימוש בקרקע?

ת: לפני שקניתי את הדירה פניתי לאבא של שמעון ז"ל, ושאלתי אותו, והוא אמר לי תשמע, הכול מסודר בטאבו קדימה שלי ואחורה שלי, כל מסודר בטאבו, ככה אמר. אמרתי לו אוקיי, בעתיד כשארצה לבנות אני לא רוצה לשלם למישהו, קניתי את הדירה מהבעלים הקודמים עם זכות בנייה בתקרות. אמר לי לא אכפת לי, אבל זה הסכם שהיה בנינו לפני. אמרתי לו שאני הולך להכניס לסעיף של הדירה שהעמודים והשימוש זה שלי, אני קונה את זה עם הזכויות. אם יש טענות, תיגש אליהם ולא אליי. עורך דין שלי דאז אמר לי אחרי שהוא בדק, הוא אמר שלא כתוב כלום בטאבו, אמרתי לו לא משנה, אני רוצה לקנות את הדירה כי הייתי חייל משוחרר ולא היה לי הרבה זמן להתמהמה כי כל הזכויות נשמרו לי, אז קניתי את הדירה הזאת, אבל אמרתי לו שאני רוצה שיהיה רשום שזה שלי, אז הוא הכניס סעיף שכל העמודים והתקרה זה שלי.

ש: איפה הכנסתם את הסעיף?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/110/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ת: חוזה מכירה כשקניתי את הדירה" (שורות 1-12).

ובהמשך:

"ת: חתמנו, והוא,

ש: מה חתמתם?

ת: לפני תוכניות של העירייה צריך לחתום על ההרחבה כל השכנים, אז הייתי צריך לגשת אליו קודם, והוא חתם לי שאני אבנה, והוא אמר לי תשמע, כל מה שמעניין אותי מכל הדברים האלה זה החניה מקדימה, רוצה לחזור לעבודה ולחיות בשקט, כשאני מגיע מאוחר אין לי איפה להחנות, אני רוצה את החניה שלו. אמרתי לו, תשמע, עדיין אין לך רישום בטאבו. אז הוא אמר לי, אני אסתדר, אל תדאג" (שם, שורות 22-26).

21. עדות זו עולה בקנה אחד עם עדותו של הנתבע, אשר נשאל בחקירתו בקשר לתקופה מאז

רכש את דירתו בשנת 2012 ועד אשר ביצע את העבודות ברכוש המשותף:

"ש: איך התובע מנה ממש לעשות שימוש בחניה? שם שרשרת, הורדת אותה, איך הוא מנע ממך?

ת: כשהייתי מבקר את אמא שלו בשבת הוא היה מונע ממני להיכנס.

ש: מנע ממך בגופו? הביא צו הרחקה? איך הוא מנע ממך לעשות שימוש בחניה?

ת: הוא היה כל הזמן אומר שהחניה היא שלו בטאבו כמו שהוא טען גם לזה שמכר לי את הדירה, שמעון" (שם, עמוד 9 שורות 11-15).

...

"ת: ... שיקר לך שכתוב שחניה משויכת לקומה ב', כל הזמן היה משקר לי, אז למה לא להשתמש שזה שלו בטאבו? אחרי שבדקתי, לוקח זמן מ-2012 כשקניתי את הדירה עד שאני מגלה שהכול משותף, אז הכרתי את החוק ודיברתי עם האבא ואמר לי, קח את החצר מאחורה, וברגע שאתה מוכר תחזיר לנו אותה, ואחר כך הוא אמר לי שהשרשרת תהיה למטה". (שם, עמוד 9 שורות 45-48).

22. העולה מן האמור שלאורך השנים התובע הציג מצג לפיו השטחים ברכוש המשותף

בשימוש הייחודי, שלא לומר בבעלותם, וטענו לאורך הדרך כי זכותם היא זכות שבדין.

ואולם, אין מחלוקת כי זכות זו אינה מעוגנת באחד המסמכים הרשמיים כגון: נסח הטאבו

או התקנון המוסכם. התובע מסתמך גם כן על הגרמושקא שהוגשה לרשות המקומית על

ידי סרחטן בה צוין כי חלק משטח החצר היא של התובע. ואולם, בכל הכבוד, איני סבור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמדובר בראיה, בוודאי שלא בראיה חותכת באשר לבעלות התובע על שטח זה. מעבר לאמור, התובעים לא הציגו כל ראיה בדמות תעודת עובד ציבור, מומחה לתכנון ובניה וכיוצ"ב באשר לנסיבות ציון ההערה בדבר השימוש ברכוש המשותף על ידי התובע ומה תוקפה החוקי. בנוסף לכך, התובעים לא עימתו את סרחטן אשר היה חתום על הגרמושקא באשר לאותה הערה. כך, טוען התובע כי הציב תנאי לסרחטן להסכמה לבניה בכך שסרחטן יסכים לשימוש הייחודי שלו ברכוש המשותף (ראו סעיף 4 לסיכומי התובע), אך התובע לא טרח לשאול את סרחטן בעניין זה בחקירתו, ועובדה זו עומדת לרעתו בנסיבות העניין.

23. עוד נטען לנוהג של דירות עמידר כמו הדירות מושא התביעה, לפיו הדירות בקומה העליונה זוכות בשימוש ייחודי בגג ובחצר הקדמית ודירות הקרקע זוכות בשימוש ייחודי בחצר האחורית בלבד (פרוטוקול הדיון מיום 12.6.2025, עמ' 4 שורות 29-30). טענה זו יש לדחות מאחר שזו לא הוכחה, ולכל היותר מדובר בסוג של פרקטיקה שניתן לסתור אותה בנקל. זאת, במיוחד על רקע העדר ההיגיון הקנייני בחלוקה מעין זו.

24. לסיכום: אני נכון להניח שאכן התובע או מי מטעמו עשו שימוש ייחודי בשטח, אך שימוש זה לא נעשה בהסכמה מלאה של כלל בעלי הדירות, ובמיוחד של סרחטן והנתבעים שרכשו ממנו את הדירה, אשר התובע או מי מטעמו הציגו בפניהם מצג שאינו עולה בקנה אחד עם המצב המשפטי לפיו זכויותיהם ברכוש המשותף מעוגנות ברישום. משכך, ועל רקע הצורך בהסכמה של כלל בעלי הדירות, יש לבחון אפוא את התוקף החוקי של השימוש ההיסטורי של התובע ומי מטעמו לאורך השנים.

25. לטעמי, רשות זו שניתנה לתובע, ככל שאכן ניתנה, מהווה לכל היותר כרשות חינוך על ידי בעלי הדירות האחרות, שהיא בגדר "רשות גרידא" [אשר] אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהיא כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע" (נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מ"ב 24 (1995). בתיק (מפקח על רישום מקרקעין חולון) 4/488/2020 פורת נ' מנור (17.7.2022) עמדתי בהרחבה על הסטטוס החוקי של אותה רשות גרידא והאפשרות של נותני הרשות לחזור בהם מהסכמתם, ובין היתר נאמרו הדברים הבאים היפים גם לענייננו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רשות שניתנה בענייננו, גם לשיטת הנתבעים, היא רשות גרידא המסווגת כרשות חינוך או כרשות שמכללא מכוח שתיקתו של המנוח לאורך השנים. כאשר עסקין ברשות חינוך, הרי שזו, כעיקרון, ניתנת לביטול (ע"א 96/50 **צינקי נ' ביאט**, פ"ד ה(1) 474 (1951); ע"א 50/77 **מזרחי נ' אפללו**, פ"ד ל"א(3) 433 (1977)). אמנם אכן, הפעלה של השתק כלפי בעל מקרקעין עשויה להשפיע על כוחו של בעל המקרקעין לבטל את ההסכם, ובית המשפט רשאי משיקולים של צדק למנוע את ביטול הרשות או להתנותה בתנאים (**זלצמן**, בעמ' 31), ואולם:

'רשות הנלמדת בדיעבד אינה מעניקה לבעליה זכות במקרקעין, אלא טענת הגנה בלבד מפני תביעה בגין השגת גבול. עקרונית, רשות שנלמדה מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על-ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל מקרקעין לסילוקו של פלוני. אולם, ככל שהיא נמשכת בלא תגובה מצדו של בעל המקרקעין היא יוצרת ציפייה אצל פלוני להמשך קיומה גם בעתיד, אשר בנסיבותיו של המקרה יהיה על בית-המשפט להביאה בחשבון, לעניין קציבת המועד לפינוי. כאשר מן הנסיבות עולה, כי בהסתמך על הציפייה שיצר אצלו בעל המקרקעין בהתנהגותו הפסיבית, השקיע פלוני בנכס, כגון הקים מבנה או נטע נטיעות, אפשר שבית משפט יתנה את ביטול הרשות בתשלום פיצויים לפלוני על השקעותיו בנכס לפי ערכן הראלי.

במילים אחרות, נסיבות המקרה שבמסגרתן נלמדת הסכמתו בשתיקה של בעל המקרקעין, עשויות למנוע את בעל המקרקעין מכוחו של דין ההשתק, או עקרון תום הלב, מלהביא את הרשות לסיומה באורח חד-צדדי ומייד. הראנו לעיל, כי חוק המקרקעין אינו שולל המשך חלותן של הלכות הרישיון במקרקעין כפי שנקלטו על-ידי בתי-המשפט מן המשפט האנגלי. אולם, כאמור, 'רשות מכללא' אינה מעניקה לבעליה זכות במקרקעין, אלא רק הגנה מפני השגת גבול וסילוק יד' (**זלצמן**, בעמ' 57).

על כך אוסיף שיקול נוסף שהוזכר בפסיקה - כי בסופו של דבר, הכרה ברישיון בלתי הדיר גורעת בפועל מהנאת נותן הרישיון בזכות הקניין שלו המהווה זכות יסוד (בבר"ע 2401 **ג'אוני נ' נחלת שמעון בע"מ** בפסקה 93 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז (1.3.2022)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. העולה מן האמור, שלאור העדויות שהובאו ביחס לשימוש שנעשה על ידי התובע בחלקים ברכוש המשותף, מדובר אפוא, לכל היותר ברשות גרידא שניתנה לו על ידי מי מבעלי הדירות לאורך השנים לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף. זכות זו, לטעמי, אף חלשה יותר בנסיבות דנא לאור עדויותיהם של סרחטן והנתבע לפיו התובע ואביו הציגו מצג לפיו השטח מושא התביעה הוא עניינם הפרטי שהוסדר או אמור להיות מוסדר בנסח, מה שלא היה נכון לאותה העת וגם נכון להיום.

27. מכל מקום, המסקנה המתבקשת מהרקע הנורמטיבי שהובא לעיל, כי זכות שימוש גרידא היא זכות הדירה, קרי – שבעלי הדירות רשאים לחזור בהם מהסכמתם בכל עת. ודוק – מאחר שלצורך זכות שימוש ייחודית ברכוש המשותף יש צורך בהסכמה של כלל בעלי הדירות, די כי בעל דירה אחת מתנגד לאותה זכות על מנת לאיינה. והנה, הנתבעים אשר קיבלו חזקה בדירתם, התנגדו לשימוש הייחודי של התובע ברכוש המשותף ולראיה פעולותיהם ברכוש המשותף אשר הביעו את רצונם לעשות גם כן שימוש ברכוש המשותף. מכאן עולה שגם אם לתובע הייתה זכות שימוש ייחודית, הרי שזו פקעה עם חזרתם של הנתבעים מהסכמת קודמיהם, ועל כן יש לקבוע שכמו לנתבעים, גם לתובעים אין זכות שימוש ייחודית ברכוש המשותף.

28. יצוין כי התובע בסיכומיו כפר בהנחה לפיה העדר הוראה מפורשת בתקנון או הסכם כתוב מאיינת את זכותו הבלעדית ולצמיתות לעשות שימוש ברכוש המשותף, ולראיה הביא בסיכומיו פסקי דין רבים המאששים לטענתו הנחה זו. עיינתי בפסקי הדין ולא מצאתי בהם סיוע לעמדה זו. כך, למשל, בת"א 47851-05-2012 **זהבי נ' צדוק** (9.1.2017) מדובר היה במקרה בו הייתה קיימת הסכמה כתובה בדבר חלוקת שימוש והכחשה של המתנגדים להסכמה עלתה כדי חוסר תום לב; בעש"א 13556-01-14 **אזרק נ' בר ניר** (18.6.2014) נקבע כעניין עובדתי שזכות השימוש נקנתה על ידי הזוכים באמצעות תשלום תמורה לבעלי הדירות; כמו כן, בע"א 1076-10-08 **זילברשטיין נ' ק.ל.ר.ג. יזום והשקעות בע"מ** (27.12.2009) היה קיים הסכם שיתוף בין הצדדים. העולה מן האמור, שהנסיבות שהובאו בפסקי הדין בסיכומים, שונות בתכלית מהנסיבות כאן – שלכל היותר מדובר בשימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היסטורי שנעשה על דרך היעדר מחאה של יתר בעלי הדירות, ולא נעשה כל הסכם, בטח לא הסכם כתוב או רשום, אשר יכול להקים לתובע זכות בלתי הדירה. עוד יצוין, שהתובע הסתמך על ת"א 5239-07 **חביב נ' גווילי** (30.5.2012) אשר קבע בין היתר כי יש קושי של ממש בטענת שימוש ייחודי ברכוש המשותף, כאשר הטוען לזכות זו מחזיק בעצמו חלקים ברכוש המשותף שלצד השני אין כל גישה אליו. כך גם בענייננו, באשר אין מחלוקת לכך שהתובע עושה שימוש ייחודי בחלק משטח הגג המהווה על פניו רכוש משותף.

29. מסקנת הדברים אפוא שהתובע לא הצליח להראות כי קיימת לו זכות שימוש ייחודית ברכוש המשותף לצמיתות. לכל היותר, התובע הראה כי עשה שימוש ייחודי ברכוש המשותף שנלקח ממנו נוכח התנגדות הנתבעים שבאה לידי ביטוי בהתנהלותם.

30. מנגד, וכפי שהובהר לעיל, לא ניתן להתעלם מכך שהנתבעים עשו גם כן דין לעצמם וניכסו לעצמם חלקים נרחבים ברכוש המשותף. בהקשר זה, לא נתתי אמון בגרסת הנתבע שהגידור המחודש של הרכוש המשותף והבניה בו, כגון ריצוף במקום הדשא הסינטיטי שהיה, נועד לרווחת כלל בעלי הדירות ולביטחונם (עמ' 5 לפרוטוקול מיום 24.2.2026 בשורות 20-21, ושורות 46-47). מביקורי במקום ומעדויות הצדדים שוכנעתי אפוא כי הנתבעים ביקשו להשתלט על הרכוש המשותף ולעשות בו כשלהם. זאת, על אף העובדה שלתובע ניתנה זכות שימוש בשטחים אלו, אך משעה שדירת הנתבעים פולשת הלכה למעשה לתוך הרכוש המשותף אין זו אלא הצהרה חסרת תוכן.

31. עוד יצוין שהנתבעים שרבבו בתביעתם טענות הנוגעות לרטיבות בדירה הנובעת לכאורה מדירת התובע, אך מקומה של טענה זו והסעד שהתבקש בעניין במסגרת כתב תביעה נפרד ועל כן איני נדרש לטענות אלה.

תוצאה אופרטיבית

32. מצב הדברים כפי שהשתקף לעיל, לפיו לתובע אין זכות שימוש ייחודית מחד גיסא, והעובדה שהנתבעים השתלטו על הרכוש המשותף כבשלהם, מאידך גיסא, וכן העובדה שהתובע עושה שימוש ייחודי בחלק משטח הגג המשותף, מחייבת חלוקה מחודשת של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/110/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרכוש המשותף. מאחר שהצדדים לא השכילו להביא חוות דעת בעניין השימוש של כל אחד מהצדדים ברכוש המשותף ויש קושי בקביעת החלוקה בעין, אני סבור שיש במקרה דנא להורות על פתרון ביניים אשר מחד לא יקבל את התביעה במלואה ויורה על סילוק ידם של הנתבעים (שגם להם זכויות ברכוש המשותף), אך מנגד ייתן לתובע זכות גישה ושימוש בשטחי הרכוש המשותף. תוצאה זו משקפת בעיני גם את התנהלות הצדדים לאורך השנים שהתאפיינה בחוסר תום לב, ומצדיקה בעיני תוצאה שאינה חד ערכית אלא מאוזנת, לפחות לטווח הנראה לעין עד לחלוקת הרכוש המשותף (ראו: ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199 (1999); ע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (19.2.2012)).

33. על כן אני מורה כלהלן:

על הנתבעים להכין את שטח החזית הקרובה לדירתם לחניית שתי מכוניות, אחת שלהם ואחת של התובע, כך ששתי המכוניות יוכלו לחנות בשטח זה. כמו כן, על הנתבעים לפתוח פתח ברוחב דלת תקנית בין השטח המגודר ובין שביל הכניסה לחדר המדרגות על מנת שהתובע יוכל לעבור בנקל מהחניה לדירתו. שני הצדדים רשאים לעשות במשותף שימוש ברכוש המשותף. העבודות הנ"ל יבוצעו על ידי הנתבעים תוך 90 יום מיום המצאת פסק הדין.

34. יצוין כי הסעד האמור הוא סעד זמני בלבד, שבנסיבות היחסים בין הצדדים אינו פתרון אידיאלי לאורך זמן, ועל כן אני קורא לצדדים למנות מודד מוסכם על מנת לחלק את זכות השימוש בשטחים המשותפים באופן שוויוני ושלא יגרום לחיכוך מיותר בין הצדדים.

35. התוצאה האופרטיבית היא אפוא, שהתביעה מתקבלת בחלקה. משעה שהתשתית העיקרית של התובע הופרכה, ולא הוכח כי יש לו זכות שימוש ייחודית ברכוש המשותף אני סבור שבמקרה דנא כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשפ"ו (08 יולי 2026) בהעדר. עותק יישלח


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון